

صيغة حل القضايا القانونية المدنية

إعداد الطالب: إبراهيم محمود — كراسة التطبيقات العملية والنموذجية لامتحانات

المنهجية الرسمية والمعتمدة لحل القضية القانونية:

1. **الوقائع:** استخلاص الأحداث والمسائل الواقعية الجوهرية المنتجة في النزاع بشكل مختصر ومستقل.
2. **الأسانيد القانونية:** تكيف النزاع وتحديد النص أو المبدأ القانوني والفقهية الذي يحكم وقائع هذا الموضوع بشكل مجرد.
3. **تطبيق الأسانيد القانونية على الوقائع:** المزاجية والربط بين الوقائع المادية والأحكام القانونية للوصول إلى استنتاج منطقي وعقلي سليم، ينتهي بالمنطوق (رأي الحكم).

القضية الأولى: عيوب الرضا (الغلط والتدليس في صفة الشيء)

نص القضية الكامل:

"ذهب (أحمد) إلى محل بيع التحف لشراء تمثال أثري يرجع إلى العصر العباسي، فباع له (يوسف) تمثالاً حديث الصنع وهو يعتقد أنه حديث الصنع، وعندما عرض (أحمد) التمثال على خبير آثار اتضح له أن هذا التمثال يرجع إلى العصر الأموي. فهل من حق البائع أو المشتري أن يطلبوا فسخ أو إبطال العقد؟ لو كنت قاضياً فبماذا تقضي في هذه الدعوى مبنياً رأيك بالأسانيد القانونية؟"

أولاً: الوقائع

- إرادة (أحمد) اتجهت إلى شراء تمثال أثري مشروطاً بامتائه للعصر العباسي.
- بيع (يوسف) للتمثال معتقداً ومصرحاً بأنه حديث الصنع (غير أثري).
- إثبات تقرير خبير الآثار أن التمثال أثري حقيقي ويرجع للعصر الأموي (أقدم وأعلى قيمة).

قيام نزاع حول مدى أحقية أي من الطرفين في المطالبة بإبطال أو فسخ العقد.

ثانياً: الأسانيد القانونية

تشير هذه القضية أحكام عيوب الإرادة وتحديد الغلط الجوهري في صفة الشيء المشترك بين المتعاقدين، والفرق بينه وبين الغلط المسبوق بتدليس:

تعريف الغلط الجوهري: وهم باطني يصور للمتعاقد الأمر على غير حقيقته ويكون الدافع الرئيسي للتعاقد، ويشترط لإبطال العقد به أن يكون الغلط جوهرياً (بلغ حداً من الجسامة لولاه لما أبرم التصرف)، وأن يتصل به المتعاقد الآخر (بأن يقع فيه معه أو يعلم به أو كان من السهل عليه تبينه).

الغلط في صفة الشيء: كالغلط في كون الشيء أثرياً أو غير أثري، فإذا توافرت شروطه يجوز للطرف الذي تعينت إرادته طلب إبطال العقد نسبياً لمصلحته.

التدليس: يتطلب طرفاً احتيالية مادية تضلل المتعاقد، وهو منتفٍ هنا لأن البائع لم يخدع المشتري بل كان يعتقد هو الآخر حسن النية أن التمثال حديث الصنع.

ثالثاً: تطبيق الأسانيد القانونية على الوقائع

حيث إنه وتطبيق الأسانيد المتقدمة على وقائع الدعوى، نجد أن المشتري (أحمد) طلب تمثالاً عباسياً، وحصل على تمثال أموي وهو أعلى قيمة وأقدم حقبة، مما يعني أنه انتفى في حقه عيب الغلط المعيب للإرادة إذ تحققت مصلحته وزيادة، فليس له مصلحة في طلب الإبطال.

أما البائع (يوسف)، فقد وقع في غلط جوهري مشترك؛ إذ باع تمثالاً ثميناً وأثرياً ظناً منه أنه رخيص وحديث الصنع، وهذا الغلط هو الذي دفعه للبيع بهذا الثمن، واتصل المشتري بالغلط (وقوعهما معاً في الغلط)، مما يمنح البائع وحده الحق في التمسك بإبطال العقد للغلط الجوهري المشترك في صفة الشيء وقيمه.

فلهذه الأسباب أرى الحكم:

تقضي المحكمة بإجابة البائع (يوسف) إلى طلبه بإبطال عقد البيع للغلط الجوهري المشترك وإلزام المشتري برد التمثال، مع حفظ حق المشتري في طلب التعويض إن كان له مقتضى قانوني بناءً على حسن نيته.

القضية الثانية: حدود النيابة في التعاقد (الوكالة المستترة وورقة الضد)

نص القضية الكامل:

"قامت زوجة بشراء قطعة أرض من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لصالح زوجها، غير أنها حررت عقد البيع باسمها الشخصي مع الهيئة، وقامت بتحرير (ورقة ضد) على نفسها تقرر فيها بأن الأرض ملك لزوجها الحقيقي. وبعد فترة توفي الزوج وطالبت الهيئة بسداد باقي الثمن، كما طالب الورثة بنصيبهم الشرعي في قطعة الأرض استناداً لورقة الضد. فما هو تكييفك ورأيك القانوني لو كنت قاضياً؟"

أولاً: الوقائع

- شراء زوجة أرضاً من هيئة الإصلاح الزراعي لحساب زوجها مستعيرة اسمها الشخصي في العقد الظاهر.
- تحرير الزوجة "ورقة ضد" (عقد مستتر) تقرر فيه بملكية زوجها الحقيقية والكاملة للأرض.
- وفاة الزوج الأصيل، ومطالبة الهيئة بالثمن، ومطالبة الورثة بحقوقهم الشرعية في الأرض بناءً على ورقة الضد.

ثانياً: الأسانيد القانونية

تشير هذه القضية قواعد النيابة في التعاقد وأحكام الصورية النسبية (الاسم المستعار / الوكالة المستترة):

- النيابة المستترة (التعاقد باسم مستعار) يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه الشخصي ولكن لحساب شخص آخر (الأصيل) كنوع من الوكالة المستترة، وتنظم العلاقة بينهما ورقة ضد مكتوبة.
- حجية ورقة الضد: تكون ورقة الضد (العقد المستتر الحقيقي) نافذة وسارية وصحيحة تماماً بين المتعاقدين وخلفهم العام (الورثة)، فيقيدهم الإقرار الوارد بها وتنتقل الحقوق والالتزامات للتركة.

ثالثاً: تطبيق الأسانيد القانونية على الوقائع

حيث إنه بتطبيق ما تقدم، نجد أن العقد المبرم مع الهيئة يظهر الزوجة كمالكة، إلا أن ورقة الضد الموقعة منها تثبت بطلان هذا المظهر ظاهرياً وتثبت الوكالة والملكية لصالح الزوج. وبوفاة الزوج تنتقل الأرض حكماً إلى تركته وتصبح إرثاً شائعاً بين كافة الورثة (بمن فيهم الزوجة في حدود نصيبها الشرعي)، ويلتزم جميع الورثة بسداد ما تبقى من ثمن الأرض للهيئة من أموال التركة.

⚖️ فلهذه الأسباب أرى الحكم:

تقضي المحكمة بصحة ونفاذ ورقة الضد واعتبار قطعة الأرض ملكاً لتركة الزوج المتوفى وأحقية الورثة في نصيبهم الشرعي، مع إلزامهم جميعاً بسداد باقي الثمن المستحق للهيئة العامة للإصلاح الزراعي من التركة قبل توزيعها.

القضية الثالثة: النيابة الظاهرة (أثر تعاقد موظفي المحلات والمنشآت)

نص القضية الكامل:

"أقدم (عمرو) على شراء سيارة من معرض سيارات مشهور، وقام بتوقيع العقد ودفع المقدم لمدير المبيعات المسؤول في المعرض وليس لصاحب المعرض المالك. وبعد إتمام التصرف، طالب صاحب المعرض المشتري بسداد باقي الثمن مباشرة له، فرفض المشتري متسائلاً عن مدى أحقية صاحب المعرض في تجاهل المدير ومطالبته، فما الحكم؟"

أولاً: الوقائع

- تعاقد (عمرو) على شراء سيارة داخل معرض مخصص لذلك مع مدير المبيعات القائم على العمل.
- توقيع العقد ودفع مقدم الثمن للمدير المسؤول.
- مطالبة صاحب المعرض (الأصيل) للمشتري بسداد باقي الثمن، وتشكك المشتري في أحقيته ونفاذ العقد في مواجهته.

ثانياً: الأسانيد القانونية

تشير القضية القواعد الحاكمة للنيابة الظاهرة (المادة 106 من القانون المدني) واستثناءاتها:

- الأصل والاصطلاح: يجب أن يعلن النائب عن صفته وقت التعاقد باسم الأصيل لتنصرف الآثار للأصيل مباشرة.
- الاستثناء (المادة 106 مدني): تنصرف آثار العقد إلى الأصيل مباشرة (ولو لم يعلن النائب عن صفته) إذا كان من المفترض حتماً على المتعاقد الآخر أن يعلم بوجود النيابة (مثل التعامل

مع موظفي ومدراء المحلات والشركات الكبرى)، أو إذا كان يستوي عند المتعاقد أن يتعامل مع النائب أو الأصيل.

ثالثاً: تطبيق الأسانيد القانونية على الوقائع

حيث إنه ويتطبيق ما تقدم، نجد أن مدير المبيعات يمثل وضعاً ظاهراً ونيابة حتمية لصالح المالك، والمشتري تعامل معه داخل المقر التجاري بصفته نائباً مفترضاً حتماً علمه بالنيابة. وبناءً عليه فإن آثار عقد البيع تنصرف مباشرة وبقوة القانون إلى صاحب المعرض (الأصيل)، ويصبح العقد نافذاً في حقه وملزماً له، وعليه يثبت لصاحب المعرض الحق المباشر في مطالبة المشتري بسداد بقية التزاماته المتمثلة في باقي الثمن.

فلهذه الأسباب أرى الحكم:

الحكم بأحقية صاحب المعرض (الأصيل) في مطالبة المشتري (عمرو) بسداد باقي الثمن ونفاذ العقد الموقع مع مدير المبيعات في حق الطرفين لثبوت النيابة الظاهرة الحتمية.

القضية الرابعة: عيوب الإرادة (الإكراه واستغلال حالة الضرورة)

نص القضية الكامل:

"كانت الأسرة تقضي العطلة في أحد المصايف، فتسلل أحد الأبناء إلى البحر فأوشك على الغرق، فاستغاث الأب بأحد عمال الإنقاذ المتواجدين، فاشتراط العامل قبل إنقاذ الابن أن يتنازل له الأب عن سيارته الخاصة فوافق الأب تحت ضغط الخوف. لو كنت قاضياً فماذا تقضي في هذا العقد؟"

أولاً: الوقائع

- تعرض ابن مستغيث لخطر الغرق والموت الحتمي في البحر أثناء قضاء عطلة عائلية.
- استغلال عامل الإنقاذ لحالة الضرورة والخطر المحدق، واشترطه تنازل الأب عن سيارته مقابل الإنقاذ.
- توقيع الأب على عقد التنازل عن السيارة تحت وطأة الفرع والرهبة لإنقاذ ابنه.

ثانياً: الأسانيد القانونية

تثير هذه القضية أحكام عيب الإكراه المعيب للرضا الناشئ عن استغلال حالة الضرورة:

تعريف الإكراه: ضغط غير مشروع يقع على شخص فيولد في نفسه رهبة أو خوفاً تحمله وتجبره على التعاقد.

شروط تحقق الإكراه: استعمال وسائل إكراه (مادية أو معنوية) تهدد بخطر جسيم محقق بالنفس أو المال، وأن تبعث رهبة وقلقاً في نفس المتعاقد تكون هي الدافع الفوري لإبرام العقد.

حالة الضرورة: إذا تهيأت ظروف قاهرة وخطر طبيعي دون تدخل البائع، واستغل الطرف الآخر هذا الفزع لفرض شروط تعسفية ومجحفة، يعتد القانون بهذا الملجأ كإكراه حكومي يجيز للمضغوط طلب إبطال العقد.

ثالثاً: تطبيق الأسانيد القانونية على الوقائع

حيث إنه وبتطبيق أحكام الإكراه وحالة الضرورة، نجد أن عامل الإنقاذ استغل بصورة دنيئة وغير مشروعة رهبة الأب وخوفه الطبيعي على حياة ابنه المشرف على الموت لتجريدته من ملكية سيارته بدون وجه حق ومخالفة لواجبات وظيفته الإنسانية والتعاقدية. هذا الضغط النفسي أعدم حرية الاختيار لدى الأب وجعل رضاه معيباً بامتياز بالإكراه الملجئ، مما يمنحه الحق المطلق في إبطال هذا التصرف المعيب.

فلهذه الأسباب أرى الحكم:

تقضي المحكمة بإبطال عقد التنازل عن السيارة بطلاناً نسبياً لعيب الإكراه واستغلال حالة الضرورة ، وإلزام عامل الإنقاذ برد السيارة فوراً للأب وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.

القضية الخامسة: الأهلية القانونية وتصرفات الصبي غير المميز

نص القضية الكامل:

"قام (أحمد) بهبة مبلغ مالي كبير لصالح طفل صغير لم يبلغ السابعة من عمره دون مقابل وبشكل مباشر، وتوافق الطرفان وتسلم الطفل المال. فما مدى صحة ونفاذ هذا التصرف المالي من الناحية القانونية؟"

أولاً: الوقائع

- تبرع وهبة (أحمد) بمبلغ مالي لصالح طفل صغير لم يتجاوز السابعة من عمره.
- إبرام وتوقيع تصرف الهبة مع الطفل مباشرة وتسليمه المال دون وساطة الولي الشرعي.
- طرح تساؤل قانوني حول مدى صحة وبقاء هذا التصرف المالي نافذاً.

ثانياً: الأسانيد القانونية

تثير القضية أحكام الأهلية القانونية وتصنيفات التصرفات المالية بحسب سن التمييز:

- **عديم الأهلية (الصبي غير المميز):** هو كل من لم يبلغ السابعة من عمره قانوناً، ويكون حكم تصرفاته البطلان المطلق.

تقسيم التصرفات من حيث الأثر:

- 1. تصرفات نافعة نفعاً محضاً: وهي التي يدخل بها مال في ذمة الشخص دون مقابل (كقبول الهبة).

2. تصرفات دائرة بين النفع والضرر: (كالبيع والإيجار).

3. تصرفات ضارة ضرراً محضاً: (كالتبرع والإبراء للغير).

- **القاعدة الأصولية لعديم التمييز:** الرغم من أن الهبة تصرف نافع نفعاً محضاً للمستفيد، إلا أن القانون المدني يقرر أن **عديم التمييز (دون السابعة) ليست له عبارة أو إرادة قانونية معتبرة مطلقاً** لذا فإن جميع تصرفاته المباشرة (سواء كانت نافعة أو ضارة أو دائرة) تقع باطلّة بطلاناً مطلقاً لإنعدام الأهلية والتمييز وركن الرضا تماماً، ويجب أن تصدر من وليه.

ثالثاً: تطبيق الأسانيد القانونية على الوقائع

حيث إنه وبتطبيق أحكام الأهلية المنصوص عليها قانوناً، نجد أن المتصرف إليه طفل دون السابعة (عديم التمييز والأهلية). وحيث إن العقد أبرم معه شخصياً ومباشرة دون حضور أو قبول وليه أو وصيه الشرعي، فإنه وبغض النظر عن كون الهبة نافعة له، يقع العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لإنعدام الأهلية والرضا والإرادة، ولا ينتج أي أثر قانوني.

فلهذه الأسباب أرى الحكم:

تقضي المحكمة ب**بطلان عقد الهبة بطلاناً مطلقاً لإنعدام أهلية الطفل الصغير** وإلزام من تحت يده المال برده كاملاً إلى الوهاب (أحمد) لعدم انعقاد التصرف أصلاً من الناحية القانونية.